

Aprueba los Términos de Referencia para Servicio de Capacitación: Estrategias de seguridad y Protección Radiológica en el entorno laboral, Dirección de Vialidad, Región de Los Lagos

PUERTO MONTT, 29 de abril 2026

**TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CAPACITACION
DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS.**

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

La Dirección de Vialidad de la Región de Los Lagos solicita la contratación de Servicio de Capacitación: Estrategias de seguridad y Protección Radiológica en el entorno laboral según se detalla:

- Nombre del Curso: Estrategias de seguridad y Protección Radiológica en el entorno laboral Duración Total: 24 horas cronológicas.
- Modalidad: Presencial (Teórico-Práctico).
- Grupo Objetivo: Funcionarios del Laboratorio Regional de Vialidad (3 Funcionarios)
- **Costo del Curso: \$750.000.- (Se debe ajustar a ese monto total).**

Requisitos de la Entidad Capacitadora e Instructor:

- Experiencia de la Empresa: La entidad capacitadora debe ser un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) con su registro vigente. Además, debe acreditar un mínimo de 5 años de experiencia en servicios de capacitación en protección radiológica. El curso y la entidad capacitadora deben contar con la autorización correspondiente de la Seremi de Salud (o CCHEN) para que el certificado emitido sea válido para la tramitación de la Autorización de Desempeño de los funcionarios (licencia de operación).
- Perfil del Instructor (Propuesta para Protección Radiológica):
- Título Profesional: Profesional del área de la salud, ciencias o ingeniería (Tecnólogo Médico con especialidad en Imagenología y Física Médica, Físico Médico, o Profesional Experto en Prevención de Riesgos).
- Especialización y Acreditación legal: Debe poseer formación académica comprobable en Protección Radiológica y contar con Licencia de Operación (Autorización de Desempeño) vigente para equipos de 2da y/o 3ra categoría, otorgada por la Seremi de Salud o la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).
- Experiencia: Acreditar experiencia mínima de 5 años comprobable clínica, industrial o de fiscalización en el trabajo con equipos generadores de radiaciones ionizantes, además de experiencia previa como relator en capacitaciones de seguridad radiológica.
- La empresa deberá acreditar un mínimo de 5 años de experiencia dictando cursos de protección radiológica, lo cual deberá ser comprobado mediante la presentación de [copias de contrato o resoluciones, certificados de clientes o resoluciones, órdenes de compra y facturas y certificados de registro vigente OTEC emitido por SENCE.

Objetivos del Curso:

Objetivo General: Entregar herramientas técnicas y normativas para que los funcionarios identifiquen, evalúen y mitiguen los riesgos asociados a la exposición a radiaciones ionizantes, previniendo efectos adversos a la salud, con el apoyo necesario para la obtención de licencia de operación ante la Seremi de Salud.

Objetivos Específicos:

Comprender el marco legal vigente sobre instalaciones radiactivas y protección radiológica. Identificar los conceptos de física de radiaciones y sus efectos biológicos.

Aplicar correctamente los principios básicos de protección radiológica: Tiempo, Distancia y Blindaje.

Fomentar el correcto uso de la dosimetría personal y elementos de protección (EPP).

Temario y Cronograma (8 Horas)

Modulo	Contenidos Clave
Marco Legal y Física básica	Normativa chilena sobre radiaciones ionizantes, conceptos básicos y tipos de radiación
Efectos Biológicos	Interacción de la radiación con la materia y el cuerpo humano. Límites de dosis permitidos.
Principios de Protección Radiológica	Aplicación del principio ALARA. Estrategias de tiempo, distancia y blindaje
Dosimetría y EPP	Uso correcto, cuidado y lectura de dosimetría personal. Elementos de protección plomados.
Taller Practico/Simulación	Simulación de procedimientos seguros en áreas controladas e inspección de elementos de protección
Autocuidado y cierre	Protocolos de emergencia básicos en caso de incidentes y evaluación final.

Metodología:

El curso se desarrollará bajo una metodología andragógica (enseñanza para adultos), priorizando la experiencia de los funcionarios. El relator experto realizará demostraciones sobre el uso correcto de equipos y barreras de protección en tiempo real durante el taller práctico.

Evaluación:

Teórica: Prueba de alternativas sobre conceptos legales y técnicos de protección radiológica (exigencia 60%).
Práctica: Pauta de cotejo durante la simulación de procedimientos en áreas de exposición.

OFERTAS QUE NO ADJUTEN COTIZACION CON DETALLE, NO SERAN ADMISIBLES PARA EVALUACIÓN.

PLAZO VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener una validez mínima de 30 días a contar de la fecha de apertura.

2. CONTRAPARTE TÉCNICA.

La JEFATURA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE GESTION DE PERSONAS actuará como contraparte técnica de este servicio y es quien deberá realizar la correspondiente recepción conforme, a través de un Acta de Recepción disponible para ello. Asimismo, velará por el fiel cumplimiento del contrato, evaluará el comportamiento del proveedor, según formato establecido por Chile Compra y visar la documentación de pago.

3. CONTRATACION

El contrato se formalizará con el envío de la orden de compra por parte de La Dirección de Vialidad y su aceptación por parte del adjudicatario en el Portal Mercado Publico, una vez tramitada la Resolución que Autoriza el Trato Directo y acepta la Oferta.

LOS FACTORES A MEDIR SON:

Ítem	Observaciones	Ponderación
1. Cumplimiento de Requisitos Formales	Para asignar este puntaje los Oferentes deberán dar cumplimiento a los requisitos formales y presentar todos los documentos dentro del plazo para ofertar. El oferente que haya incumplido los requisitos formales o hayan omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, obtendrá 0 puntos en este criterio.	40%
2. Precio	Oferta Económica: 60 Puntos Para asignar este puntaje se aplicará la siguiente fórmula: $I = (P \text{ mín.} \times I \text{ máx.}) / P$ Donde: I = Puntaje a asignar P mín. = oferta de menor costo P = Precio de la oferta en análisis I máx. = Puntaje máximo correspondiente a este criterio, 60 puntos.	60%

4. NOTIFICACIÓN

Emitida la orden de compra, se entenderá notificada al Adjudicatario al día siguiente hábil a su envío a través del Portal Mercado Público, y el proveedor tendrá un plazo máximo de 24 hora contados desde su notificación para aceptarla, de lo contrario, el Servicio podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

5. PLAZO DEL CONTRATO

El contrato tendrá un plazo total de 30 días hábiles.

6. INHABILIDADES Y PROHIBICIONES.

Solo podrán participar aquellos oferentes que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en el inciso 1º del artículo 4 de la Ley Nº 19.886, esto es, haber sido condenada dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta o contratación, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales (defraudación) establecidos en el en el Título IX del Libro II del Código Penal.

Los oferentes no podrán presentar las prohibiciones contenidas en el artículo 35 ter de la Ley 19886, de Compras Públicas, relativa a incompatibilidades para contratar con la entidad Licitante por conflicto de interés.

Asimismo, los oferentes no deberán presentar en el Registro de Proveedores regulado en el párrafo V del Capítulo III de la Ley Nº 19886 de Compras Públicas, causales de inhabilidad para contratar con organismos del Estado conforme las normas del Capitulo X del Decreto de Hacienda Nº611 de

2024, en especial artículo 154 y siguientes.

Entre otros, el Registro de Proveedores, verificará la situación legal y financiera del oferente y no haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1. Haber sido condenado por algunos de los delitos concursales establecidos en el Título Noveno del Libro Segundo del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4º párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10º párrafo tercero; 22º; 23º párrafo primero; 24º párrafo tercero, y 25º del artículo 97 del Código Tributario.
2. Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscritos con alguno de los organismos sujetos a la Ley de Compras, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador, según establece la ley.
4. Haber sido condenado por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del
5. Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.
6. Haber sido declarada inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y el Banco Africano de Desarrollo.
7. Haber informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley de Compras, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presenten de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su inscripción en el Registro de Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la información dentro del plazo de diez días desde notificado el hecho, según lo dispuesto en el citado artículo.
8. Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.
9. Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 10 de la ley N° 20.393.
10. Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el Estado, dispuesta en el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
11. Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad registrará una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva sentencia.
12. Registrar deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
13. Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N° 20.720.

14. Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada de la Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del presente reglamento.
15. Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada.
16. Las demás que determinen las leyes

7. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de inicio de las entregas, comenzará a más tardar el segundo día hábil siguiente al de la notificación de la respectiva Orden de Compra por el portal.

Si el plazo de inicio o término de la contratación, venciera en un día sábado, domingo o festivo, extenderá automáticamente al día hábil siguiente.

Si con posterioridad a dicha notificación el proveedor no pudiere cumplir con el plazo aceptado por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificada por la Dirección, podrá solicitar una ampliación.

Esta ampliación deberá ser solicitada antes de la fecha de vencimiento del plazo de entrega original, con los antecedentes sustentatorios que lo justifiquen. No obstante, esta solicitud, no obliga de modo alguno a la Dirección de Vialidad, siendo ésta la soberana para conceder, disminuir o denegar el aumento de plazo solicitado. En caso de que la contraparte técnica verifique fallas en el servicio dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega, el proveedor tendrá 10 días hábiles para su reposición.

8. CESIÓN

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que emanen del Contrato que se suscriba.

9. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Modificaciones al contrato

El contrato solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando así se haya previsto en las bases de licitación o el contrato, como lo es, la variación de cantidades contemplada en el numeral 11 de los términos de referencia.
- b) Excepcionalmente, cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor el proveedor esté impedido de cumplir sus obligaciones y que no se haya previsto en las bases o el contrato.

El organismo del Estado estará facultado para aumentar el plazo de ejecución del contrato o la orden de compra mientras dure el impedimento, por lo que será proporcional a la situación, hecho o causa que le ha dado origen.

En estos casos, el proveedor deberá informar y entregar al Inspector Fiscal o Contraparte Técnica, antes del vencimiento del plazo del contrato, los antecedentes y medios de verificación que

justifiquen el hecho que origina la situación de excepción.

En caso de proceder, el Inspector Fiscal elaborará un informe con los antecedentes de respaldo para ser remitido al Director Regional de Vialidad, solicitud que podrá ser aprobada o rechazada por la Dirección. La falta de antecedentes que justifiquen la solicitud, será merito suficiente para su rechazo.

Asimismo, podrá realizar una modificación a los bienes o servicios comprometidos en el contrato o la orden de compra, siempre y cuando existan razones de interés público, y que ésta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad pública que haya dado origen al procedimiento de contratación.

Las modificaciones señaladas deberán respetar el equilibrio financiero del contrato y el valor de éstas no podrá exceder, independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas a éste durante su vigencia, el equivalente al 30 por ciento del monto originalmente convenido entre el proveedor y el organismo del Estado, siempre que este último cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.

En ningún caso podrán aprobarse modificaciones que puedan alterar los elementos esenciales del contrato u orden de compra inicial.

Cualquier modificación de aquellas señaladas en el presente numeral, deberá aprobarse mediante acto administrativo fundado en el que se consignen las razones que justifiquen las modificaciones efectuadas al contrato o la orden de compra, y deberá ser publicado en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado.

10. OFERTAS SIN ADMISIBILIDAD

Se declararan inadmisibles todas las ofertas por \$1

Cuando el precio de las ofertas presentadas por el oferente este significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, serán declaradas inadmisibles

11. TERMINO DEL CONTRATO

La Dirección de Vialidad está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- 1.** Si el proveedor se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
- 2.** Si se disuelve la empresa proveedora.
- 3.** Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del proveedor de las obligaciones contractuales, descritas en los presentes Términos de Referencia, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la Dirección de Vialidad perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
- 4.** Si el proveedor, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actúen éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
 - 4. a.** Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales a los funcionarios o las funcionarias de la Dirección de Vialidad, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo proveedor y la Dirección de Vialidad.
 - 4. b.** Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente contratación.
 - 4. c.** Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la Dirección de Vialidad.
- 5.** En caso de que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los 6 días corridos.
- 6.** En caso de que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 20% del valor total contratado.
- 7.** Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que establecen los presentes Términos

de Referencia.

8. Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si se hubiere exigido dicha caución en los Términos de Referencia.

En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las medidas derivadas de incumplimientos.

Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el proveedor, debiendo la Dirección de Vialidad concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Vialidad y el respectivo proveedor podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.

13 MULTAS Y SANCIONES

1. En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de productos o la prestación de los servicios:

La Institución compradora está facultada para el cobro de una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 6 días corridos.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas:

La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas del servicio contratado o producto requerido, entendiendo por estas las exigidas en el punto 16 del presente documento y las ofertadas por el proveedor adjudicado, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la reposición de los servicios o productos luego de solicitada su corrección:

La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva reposición de los servicios o productos (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días corridos.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si acumulara incumplimientos superiores o equivalentes a dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

1. En virtud del artículo 2º quáter de la ley Nº 21.131

En estas compras la Dirección de Vialidad mantiene su derecho de retracto, así como los derechos y deberes del consumidor, establecidos en el Párrafo 1º del Título II de la ley Nº19.496. Se entenderá que el inicio del contrato corresponde a la fecha en que el proveedor acepta la orden de compra a través del Portal Mercado Público.

14. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

En el caso que corresponda la aplicación de una multa, el procedimiento será el siguiente:

a. La contraparte técnica comunicará mediante carta, oficio o correo electrónico al proveedor contratado que ha incurrido en una causal de incumplimiento que amerita el cobro de multa, dando

cuenta de la causal específica que justifica dicha medida, así como de los hechos que la configuran.

Dicha contraparte técnica conocerá y analizará los descargos del proveedor, quien los podrá presentar (en soporte papel o electrónico) en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación por la contraparte técnica. Si este último estima que aún existe incumplimiento, derivará los antecedentes al Director de Vialidad, solicitando que se aplique la multa que corresponda, indicando la causal del incumplimiento, el cálculo y monto de la multa.

b. El Director de Vialidad analizará los antecedentes, y si es procedente, aplicará la multa mediante resolución fundada que establezca la causal del incumplimiento, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, y que deberá publicarse oportunamente en el Portal Mercado Público. Esta resolución deberá ser notificada por escrito al proveedor, en el plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde que se encuentre totalmente tramitada. Se deberá enviar copia de dicha notificación al Departamento de Compras y Contratación de Servicio.

c. En contra de la resolución que apruebe la aplicación de una multa, el proveedor podrá interponer los siguientes recursos: 1) Recurso de Reposición, ante la autoridad señalada en el numeral anterior (Director de Vialidad), y subsidiariamente, 2) Recurso Jerárquico, ante el Director General de Obras Públicas.

d. Los recursos señalados en la letra c) anterior, deberán ser fundados e interponerse, por escrito, y conjuntamente en el mismo escrito, en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que apruebe la aplicación de multa.

e. Las autoridades llamadas a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren la letra c), tendrán un plazo no superior a 30 días hábiles para resolverlos, contados desde la recepción de los antecedentes

f. La multa respectiva, será descontada del pago correspondiente.

Se podrán interponer las acciones civiles y penales que correspondan, para que la Dirección de Vialidad sea indemnizada por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado el incumplimiento del oferente adjudicado.

15. DISPONIBILIDAD DEL PROVEEDOR:

La intervención de la máquina deberá iniciarse dentro de un plazo máximo de 24 horas, contadas desde que se recepciona la OC respectiva.

16. DEVOLUCIÓN DE REPUESTOS USADOS:

El proveedor deberá devolver todos los elementos reemplazados en las intervenciones, si son requeridos por parte del Inspector Fiscal previa revisión de estos para determinar su destrucción o disposición final al vertedero o almacenaje.

17. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS:

Cada prestación de servicio debe ser garantizada acorde según los plazos señalados en la oferta.

18. CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se realizarán dentro los 30 días corridos, posteriores a la presentación de la factura, previa recepción conforme de los servicios entregados o ejecutados.

Las facturas electrónicas al momento de su emisión:

1. Deben indicar en las "Referencias" el código UDP1260
2. Deben indicar en las "Referencias" el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es:
REG_10_DIRECCION_DE_VIALIDAD
3. Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Se establece que la Dirección de Vialidad tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme del producto, contados desde la fecha de recepción del respectivo documento tributario. En caso de no concretarse la recepción conforme, el documento será reclamado de acuerdo con lo que establece la ley.

El documento tributario debe ser extendido con los siguientes antecedentes:

Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF

Dirección: Morandé 71 RUT: 61.202.000-0

Giro: Gobierno Central.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica.

19. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de los términos de referencia. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con los presentes términos de referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza oclusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

i. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en

Los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

ii. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos de la presente contratación, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.

iii. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en la presente contratación.

iv. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los términos de referencia, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

v. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en los presentes términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

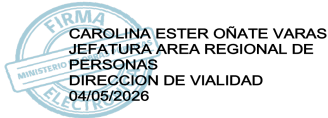
vi. El oferente reconoce y declara que la cotización presentada en la presente contratación es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

vii. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus sub oferente adjudicados, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o



fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Se aprueban los Términos de Referencia anteriormente descritos.



CAROLINA OÑATE VARAS
JEFATURA DEPTO GESTION DE PERSONAS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS

